



DIREITO CIVIL

Parte Geral

Prof. Me. Luís Fernando Almeida

E-mail: adv.luisfernandoalmeida@gmail.com

Cel.: (47) 99682-5798

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

CONCEITO DE DIREITO CIVIL



Direito civil é o direito comum, o que rege as relações entre os particulares.

Disciplina a vida das pessoas desde a concepção — e mesmo antes dela, quando permite que se contemple a prole eventual (CC, art. 1.799, I) e confere relevância ao embrião excedentário (CC, art. 1.597, IV) — até a morte, e ainda depois dela, reconhecendo a eficácia post mortem do testamento (CC, art. 1.857) e exigindo respeito à memória dos mortos (CC, art. 12, parágrafo único).

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

CONCEITO DE DIREITO CIVIL



Serpa Lopes o define como um dos ramos do direito privado, **“destinado a regulamentar as relações de família e as relações patrimoniais que se formam entre os indivíduos encarados como tal, isto é, tanto quanto membros da sociedade”.**

No vasto campo do direito privado destaca-se o direito civil como direito comum a todos os homens, no sentido de disciplinar o modo de ser e de agir das pessoas.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

CONCEITO DE DIREITO CIVIL



O Código Civil é a Constituição do homem comum, por reger as relações mais simples da vida cotidiana, os direitos e deveres das pessoas, na sua qualidade de esposo ou esposa, pai ou filho, credor ou devedor, alienante ou adquirente, proprietário ou possuidor, condômino ou vizinho, testador ou herdeiro etc.

Toda a vida social, como se nota, está impregnada do direito civil, que regula as ocorrências do dia a dia.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

CONCEITO DE DIREITO CIVIL



No direito civil estudam-se as relações puramente pessoais, bem como as patrimoniais. No campo das relações puramente pessoais encontram-se importantes institutos, como o poder familiar, por exemplo; no das relações patrimoniais, todas as que apresentam um interesse econômico e visam à utilização de determinados bens.

Devido à complexidade e ao enorme desenvolvimento das relações da vida civil que o legislador é chamado a disciplinar, não é mais possível enfeixar o direito civil no respectivo Código.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

CONCEITO DE DIREITO CIVIL



Muitos direitos e obrigações concernentes às pessoas, aos bens e suas relações encontram-se regulados em leis extravagantes, que não deixam de pertencer ao direito civil, bem como na própria Constituição Federal.

É ele, portanto, bem mais do que um dos ramos do direito privado, pois encerra os princípios de aplicação generalizada, que se projetam em todo o arcabouço jurídico, e não restrita à matéria cível.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

CONCEITO DE DIREITO CIVIL



Nele se situam normas gerais, como as de hermenêutica, as relativas à prova e aos defeitos dos negócios jurídicos, as concernentes à prescrição e decadência etc., institutos comuns a todos os ramos do direito.

O Direito Civil portanto não está mais contido apenas no Código Civil. Ele é formado por um conjunto de microssistemas (leis especiais), como o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do Inquilinato, etc.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



A LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42) não é parte do Código Civil, mas sim uma lei que rege todas as outras, incluindo as de Direito Civil.

Ela é uma "norma de sobredireito", pois estabelece como as leis devem ser criadas, interpretadas e aplicadas.

A mudança de nome de "Lei de Introdução ao Código Civil" (LICC) para "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" em 2010 reforçou seu caráter universal, aplicável a todos os ramos do direito, e não apenas ao privado.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



A Lei de Introdução ao Código Civil – LICC servia, como o próprio nome diz, de Introdução ao CC/1916.

Surgida pelo Decreto-Lei 4.657/1942, era um “anexo VIP” do Código anterior.

Servia de suporte à aplicação das normas de Direito Privado, tanto numa perspectiva interna quanto externa, servindo de base ao Direito Internacional Privado – DIPri.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



Entendia-se a CF muito mais como uma carta política, de princípios norteadores do ordenamento, do que efetivamente legislação aplicável às relações interprivadas.

No entanto, com o surgimento dos microssistemas jurídicos, já na década de 60, com o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, o termo LICC começa a perder o sentido.

Isso porque Lei não se aplicava apenas ao CC/1916, mas à legislação civil em sentido amplo.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



Com a CF/1988, a perda da centralidade do CC/1916 fica evidenciada.

Apesar da grande relevância, o Código já não é mais visto como a espinha dorsal do sistema, deslocada para a Constituição.

A “Lei de Introdução ao Código Civil” já não introduz, há muito tempo, apenas o Código Civil, e nem mesmo apenas o Direito Privado, mas o complexo normativo brasileiro.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



Por isso, em 2010, por meio da Lei 12.376, a LICC passa a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB.

A mudança é terminológica apenas, para readequar o Direito à realidade.

Apesar de bastante curta (conta apenas com 19 artigos), a LINDB tem aplicabilidade imensa no Direito brasileiro.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



ASSIM, a LINDB é a lei das leis, também chamada norma sobredireito.

É uma norma materialmente constitucional, estando fora do texto da Constituição.

É uma lei estrutural e repercute em todo o sistema jurídico que adota o princípio da estrita legalidade, pois nesses casos quando a lei for omissa, não é possível o emprego da analogia. **A LINDB disciplina leis, enquanto as leis disciplinam as condutas e os comportamentos humanos.**

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



A LINDB regula 7 institutos jurídicos:

Art. 1º - eficácia e validade das normas; **Art. 2º** - fenômeno da antinomia (conflito aparente de normas) e da vigência; **Art. 3º** - obrigatoriedade das normas (erro de direito); **Art. 4º** - anomia, por meio do fenômeno da lacuna; **Art. 5º** - hermenêutica, no sistema de interpretação das normas; **Art. 6º** - direito intertemporal; **Art. 7º a 19** - direito internacional privado.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



Vigência e Eficácia da Lei no Tempo e no Espaço

A LINDB define regras cruciais como o início da vigência de uma lei (o período de vacatio legis), o princípio da obrigatoriedade e a irretroatividade da lei, protegendo o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (Art. 6º). Esses são pilares da segurança jurídica em qualquer relação de Direito Civil. **A estabilidade proporcionada por esses conceitos é vital em um mundo de rápidas mudanças legislativas, garantindo que contratos e situações consolidadas não sejam desfeitos por leis futuras.**

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



Vigência e Eficácia da Lei no Tempo e no Espaço

Direito brasileiro não adota a perspectiva, em regra, de que é possível alegar desconhecimento da lei para justificar determinada conduta.

A lei é imperativa, pelo que seu seguimento não é opção.

Assim, *ignorantia juris neminem excusat*, a ignorância da lei não escusa ninguém de seu cumprimento

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



Vigência e Eficácia da Lei no Tempo e no Espaço

Nesse sentido, o art. 3º da LINDB estabelece com clareza que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Há exceção à regra no que tange à aplicação da lei penal, no caso do art. 8º da Lei das Contravenções Penais: “No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada”.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



Vigência e Eficácia da Lei no Tempo e no Espaço

O Direito brasileiro distingue a validade e vigência, e, em alguma medida, eficácia. **A lei pode ser válida, mas ainda pendente de vigência; bem como pode ser vigente, mas não eficaz.**

A lei é válida quanto aprovada de acordo com os requisitos estabelecidos pela CF/1988 e pelas normas infraconstitucionais atinentes à aprovação. A validade faz com que a norma entre no mundo jurídico e seja apta a atribuir efeitos jurídicos.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



Vigência e Eficácia da Lei no Tempo e no Espaço

A vigência se relaciona com a possibilidade de o aparato coercitivo do Estado poder ser acionado em virtude da inobservância de uma norma válida, bem como se exigida nas relações interprivadas. Em outras palavras, a vigência dá exigibilidade aos comportamentos nela previstos.

Fala-se, aqui, do instituto da *vacatio legis*, ou vacância. A lei, válida, ainda não pode ter sua aplicação exigida, mas somente depois de passado o período de vacância.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



Interpretação e Integração da Norma Jurídica

A LINDB estabelece as ferramentas que o juiz deve usar para aplicar a lei.

O Art. 5º determina que o juiz deve atender aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Em caso de omissão da lei, o juiz deve recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito (Art. 4º).

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



Interpretação e Integração da Norma Jurídica

Este é um ponto central para debates modernos.

A interpretação com base nos "fins sociais" permite que leis mais antigas, como o próprio Código Civil de 2002, sejam aplicadas a novas realidades sociais, como as relações em ambientes digitais, contratos eletrônicos e novas configurações familiares.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



As Inovações da Lei 13.655/2018: **O Consequencialismo Jurídico**

Esta é a atualização mais significativa e "moderna" da LINDB.

A Lei 13.655/18 adicionou dez artigos (do 20 ao 30) com foco principal no Direito Público, mas com reflexos diretos no Direito Privado, especialmente em contratos com a administração pública.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



As Inovações da Lei 13.655/2018: **O Consequencialismo Jurídico**

Ponto-chave (Art. 20): A principal inovação é a vedação de decisões com base em "valores jurídicos abstratos" (como "interesse público" ou "moralidade") sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Isso representa uma virada para um pragmatismo jurídico.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



As Inovações da Lei 13.655/2018: **O Consequencialismo Jurídico**

Por exemplo, ao anular um contrato (mesmo um contrato civil ligado a uma licença administrativa), o juiz ou administrador deve pensar no impacto econômico e social dessa anulação, buscando a solução que gere o menor prejuízo.

Isso combate o chamado "ativismo judicial" e busca dar mais segurança jurídica. **Será?**

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



Segurança Jurídica e a Proteção da Confiança

A atualização da LINDB também visa proteger quem agiu com base na interpretação vigente da lei em uma determinada época.

O Art. 24 veda que uma nova orientação geral seja usada para invalidar situações que já estavam plenamente constituídas.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



Segurança Jurídica e a Proteção da Confiança

Este tópico é extremamente relevante.

Imagine: Uma empresa que obteve uma licença ambiental com base em uma interpretação da lei. Anos depois, se a interpretação mudar, essa licença não pode ser simplesmente invalidada com base na nova visão.

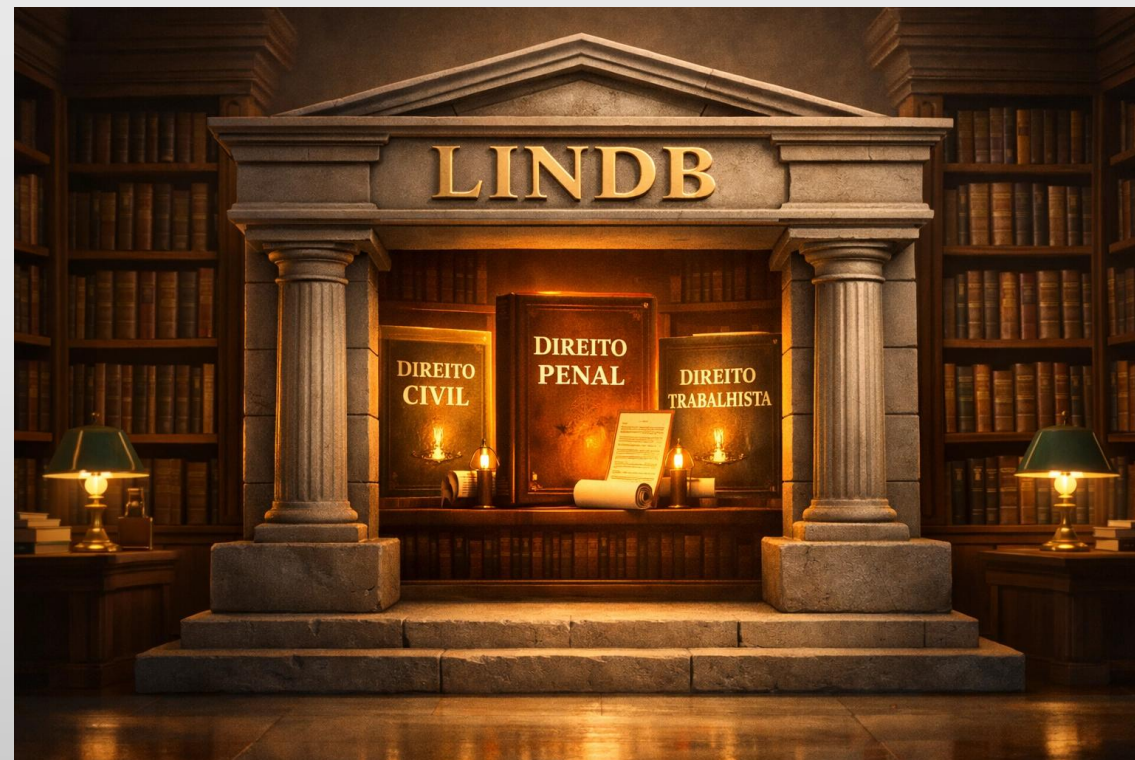
Isso traz previsibilidade para as relações jurídicas, um tema caro ao Direito Civil e Empresarial.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)



A LINDB, especialmente com suas recentes atualizações, busca equilibrar a aplicação da justiça com a necessidade de segurança, previsibilidade e eficiência, ideais que são fundamentais para o bom funcionamento das relações no Direito Civil contemporâneo.



(LINDB)

Eficácia e Validade da Norma



Art. 1º - Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 (quarenta e cinco) dias depois de oficialmente publicada. **§ 1º** Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade de lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 (três) meses depois de oficialmente publicada. **§ 2º** Revogado **§ 3º** Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. **§ 4º** As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.

(LINDB)

Eficácia e Validade da Norma



O art. 8º da LC 95, estabelece que a cláusula "**entra em vigor na data de sua publicação**" é reservada apenas para as leis de pequena repercussão, que alteram dispositivos menores, fazem pequenas correções etc.

No entanto, a LINDB traz regra específica para o caso de omissão.

Dispõe o art. 1º que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. É a chamada cláusula de vigência!

(LINDB)

Eficácia e Validade da Norma



Não há sincronia na vigência da lei brasileira no território nacional e no exterior. Segundo o art. 1º, §1º da LINDB, nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia somente três meses depois de oficialmente publicada.

Possível também que a lei válida, mas ainda não vigente, seja alterada.

Especialmente em leis mais complexas, como os Códigos, isso não é incomum.

(LINDB)

Eficácia e Validade da Norma



Lei Complementar 95/1998:

§ 1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral.

§ 2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula 'esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial'.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

A Eficácia da Lei no Tempo (Arts. 1º, 2º e 6º)

A eficácia da lei no tempo trata do momento em que a norma passa a ser obrigatória, quando deixa de sê-lo e como ela se relaciona com fatos jurídicos ocorridos sob a égide de leis anteriores.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

Em vigor a lei, necessário é analisar seus efeitos no espaço e no tempo.

Não raro, as leis conflitam, eis que os efeitos de uma delas vão de encontro aos efeitos de outra lei. **Isso ocorre por conta do princípio da continuidade da lei.**

O princípio da continuidade da lei está estampado no art. 2º da LINDB: “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”. Ou seja, *dura lex, sed lex*, até que seja ela modificada ou revogada.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

Enquanto isso não ocorrer, a lei é a lei, por mais defeituosa ou anacrônica que ela seja. Assim, **somente por lei pode a lei perder sua eficácia**. Contemporaneamente, porém, pode a lei ser afastada pelo controle de constitucionalidade, ou seja, apesar de vigente, ela pode ser declarada inconstitucional, ainda que a Corte Constitucional não a julgue nula.

Excepcionalmente, a lei perde vigência pela expiração de seu prazo de validade, no caso das leis temporárias, como dispõe o art. 2º da LINDB, supracitado. Essas leis são excepcionais, dada a característica da inesgotabilidade.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

Nada impede, também, que uma norma temporária seja inserida no contexto de uma norma perene. Exemplo típico é o art. 35, §1º da Lei 10.828/2003, o Estatuto do Desarmamento – EDes “Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005”.

Em regra, a vigência se apaga apenas com a revogação da norma. A revogação, no entanto, não precisa ser expressa, pode ser tácita. A lei posterior revoga a anterior também quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

Assim, com base na LINDB, a lei posterior não revoga, necessariamente, a lei anterior, quando com ela não conflita ou não seja incompatível.

Isso se torna mais evidente no caso de lei especial, que não regula toda a matéria já regulada pela lei geral, mas apenas a minudencia, detalha e especifica em relação a algum ponto peculiar, como ocorre com as normas de Direito do Consumidor em relação às normas de Direito Civil.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

Nesse sentido, o art. 2º, §2º da LINDB prevê que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO

Uma lei só exterioriza seus principais efeitos a partir da **vigência**, quando surge a obrigatoriedade de sua observância e aplicabilidade aos fatos posteriores a ela.

PLANO DE EFICÁCIA DA NORMA

Existência (depende da promulgação), **Validade** (é a pertinência da norma), **Eficácia** (é a potencialidade de produção de efeitos, nascendo com a vigência), **Efetividade** (é a produção de efeitos da norma), **Vigência** (é o período de aplicabilidade da norma).

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

A vigência é o período em que a lei está apta a produzir seus efeitos.

A LINDB estabelece a regra geral para o início da vigência:
Art. 1º Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.

Conceito	Descrição	Regra Geral
Vigência	A aptidão da lei para produzir efeitos jurídicos.	Início 45 dias após a publicação oficial.
<i>Vacatio Legis</i>	O período entre a publicação da lei e o início de sua vigência.	45 dias, salvo se a própria lei estabelecer prazo diferente (disposição em contrário).
Obrigatoriedade	Uma vez em vigor, a lei se torna obrigatória. O Art. 3º estabelece o princípio da obrigatoriedade: "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece."	

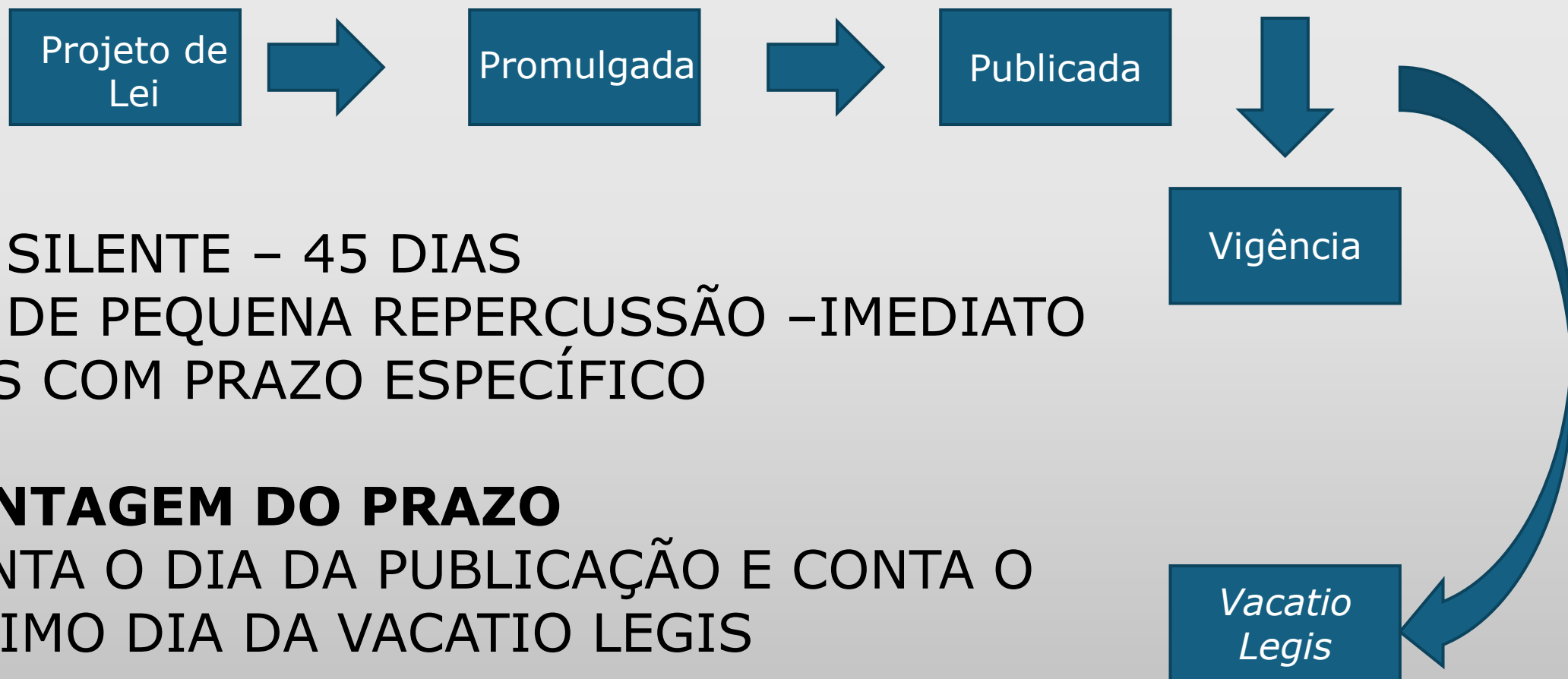
(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

VACATIO LEGIS: É o período entre a publicação da lei e a sua vigência. Objetiva o conhecimento da lei por todos os destinatários que irão se sujeitar a ela. **Para alterar a lei antes da sua publicação:** basta retificação. **Para alterar a lei, durante o prazo de *vacatio*:** Necessita-se de nova publicação com novo prazo de *vacatio* para toda a lei, devido ao sistema simultâneo. **Após a entrada em vigor da lei:** Uma lei só é revogada por meio de nova lei, ou ter sua execução suspensa pelo Senado Federal. No Brasil, a lei entra em vigor na data indicada, sendo que, em caso de silêncio, são 45 dias após a publicação.

(LINDB) *VACATIO LEGIS*



LEI SILENTE – 45 DIAS

LEI DE PEQUENA REPERCUSSÃO –IMEDIATO

LEIS COM PRAZO ESPECÍFICO

CONTAGEM DO PRAZO

CONTA O DIA DA PUBLICAÇÃO E CONTA O
ÚLTIMO DIA DA VACATIO LEGIS

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

A Cessação da Vigência (Revogação) (Art. 2º)

A lei só perde sua vigência por outra lei posterior (princípio da continuidade da lei). A revogação pode ser:

- **Revogação Expressa:** Quando a lei nova declara explicitamente que revoga a lei anterior (total ou parcialmente).
- **Revogação Tácita:** Quando a lei nova é incompatível com a lei anterior ou regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

A Vedação da Repristinação: A LINDB adota uma regra crucial para a segurança jurídica ao vedar a repristinação (Art. 2º, § 3º): Art. 2º, § 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

Isso significa que, se a Lei A revoga a Lei B, e posteriormente a Lei C revoga a Lei A, a Lei B não volta a vigorar automaticamente.

Para que a Lei B volte a ter validade, a Lei C precisaria prever expressamente a repristinação.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

A Segurança Jurídica e a Irretroatividade (Art. 6º)

O Art. 6º da LINDB é o pilar da segurança jurídica no Direito Civil, estabelecendo o princípio da irretroatividade da lei para proteger situações jurídicas já consolidadas:

Art. 6º A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

A Segurança Jurídica e a Irretroatividade (Art. 6º)

Ato Jurídico Perfeito: O já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Importância: Garante a validade de contratos, testamentos e negócios jurídicos celebrados sob a lei anterior.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

A Segurança Jurídica e a Irretroatividade (Art. 6º)

Direito Adquirido: O que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida, inalterável a arbítrio de outrem.

Importância: Protege o direito de crédito, o direito à herança e os direitos já incorporados ao patrimônio, mesmo que seu exercício ainda não tenha ocorrido.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

A Segurança Jurídica e a Irretroatividade (Art. 6º)

Coisa Julgada: A decisão judicial de que já não caiba recurso.

Importância: Assegura a imutabilidade das sentenças judiciais, garantindo a paz social e a estabilidade das decisões.

(LINDB)



EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

Ato Jurídico Perfeito; Direito Adquirido; Coisa Julgada:

A proteção desses três institutos é fundamental para a estabilidade das relações privadas, impedindo que uma nova lei desfaça o passado e gere caos nas relações patrimoniais e familiares.

(LINDB)

EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO E NO ESPAÇO

